

# CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

|                       |                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| Tên thủ tục           | Cho thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương |
| Mã thủ tục            | 1.012891                                                       |
| Số quyết định         | 891/QĐ-BXD                                                     |
| Cấp thực hiện         | Tỉnh                                                           |
| Loại thủ tục          | TTHC được luật giao quy định chi tiết                          |
| Lĩnh vực              | Nhà ở và công sở                                               |
| Đối tượng thực hiện   | Cán bộ, công chức, viên chức                                   |
| Cơ quan có thẩm quyền | Ủy ban nhân dân cấp tỉnh                                       |
| Địa chỉ tiếp nhận HS  |                                                                |
| Cơ quan được ủy quyền |                                                                |
| Cơ quan phối hợp      |                                                                |

## TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Trường hợp thuộc các đối tượng quy định tại các điểm b (được điều động, luân chuyển, biệt phái từ cơ quan trung ương về địa phương công tác hoặc từ địa phương này đến địa phương khác để giữ chức vụ từ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Phó Giám đốc Sở và tương đương trở lên), c và d khoản 1 Điều 45 của Luật Nhà ở thì thực hiện như sau:

- Các đối tượng nêu trên phải có đơn đề nghị thuê nhà ở công vụ được lập theo mẫu số 03 của phụ lục số 03 ban hành kèm theo Nghị định 95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở gửi cơ quan, tổ chức nơi đang công tác; trong thời hạn tối đa 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị thuê nhà ở công vụ, cơ quan, tổ chức nơi đối tượng quy định tại khoản này đang công tác kiểm tra, xác nhận vào nội dung đơn và có văn bản gửi kèm theo đơn đề nghị đến Sở Xây dựng tại địa phương;

- Trong thời hạn tối đa 20 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản của cơ quan, tổ chức nơi đang công tác, Sở Xây dựng có trách nhiệm kiểm tra và báo cáo UBND cấp tỉnh, nếu đủ điều kiện cho thuê nhà ở công vụ thì UBND cấp tỉnh ban hành quyết định cho thuê nhà ở công vụ theo mẫu số 04 của phụ lục số 03 ban hành kèm theo Nghị định 95/2024/NĐ-CP; trường hợp không đủ điều kiện thì phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do;

- Trong thời hạn tối đa 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định cho thuê nhà ở công vụ của cơ quan có thẩm quyền, đơn vị được giao quản lý vận hành nhà ở công vụ quy định tại Điều 34 của Nghị định 95/2024/NĐ-CP thực hiện ký hợp đồng thuê nhà ở với người thuê hoặc ký hợp đồng thuê nhà ở với cơ quan đang trực tiếp quản lý người thuê nhà ở theo mẫu số 02 của phụ lục số 03 ban hành kèm theo Nghị định 95/2024/NĐ-CP.

Trường hợp cán bộ thuộc diện quản lý theo ngành dọc của các cơ quan trung ương được điều động, luân chuyển, biệt phái về địa phương công tác mà tại địa phương nơi đến công tác, cơ quan quản lý cán bộ không có quỹ nhà ở công vụ thì phải có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bố trí nhà ở công vụ để cho thuê.

Trong thời hạn tối đa 15 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của cơ quan quản lý cán bộ kèm theo đơn của người đề nghị thuê nhà ở công vụ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm kiểm tra và bố trí cho thuê nhà ở công vụ.

THÀNH PHẦN HỒ SƠ

| Tên giấy tờ                                                                                                                                  | Mẫu đơn, tờ khai | Số lượng               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|
| - Đơn đề nghị thuê nhà ở công vụ theo mẫu có xác nhận của cơ quan người thuê đang công tác;                                                  |                  | 1 bản chính, 1 bản sao |
| - Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu Quyết định điều động, luân chuyển/bổ nhiệm của người thuê nhà ở công vụ |                  | 1 bản chính, 1 bản sao |
| - Văn bản đề nghị của cơ quan, đơn vị nơi người nộp đơn đang công tác                                                                        |                  | 1 bản chính, 1 bản sao |

CÁCH THỨC THỰC HIỆN

| Hình thức nộp | Thời hạn giải quyết | Phí, lệ phí | Mô tả |
|---------------|---------------------|-------------|-------|
| Trực tuyến    | 30 ngày             | Miễn phí    |       |
| Qua bưu điện  | 30 ngày             | Miễn phí    |       |
| Trực tiếp     | 30 ngày             | Miễn phí    |       |

## CĂN CỨ PHÁP LÝ

| Tên văn bản pháp lý                                                                                                | Mã văn bản    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở; | 95/2024/NĐ-CP |
| Luật Nhà ở số 27/2023/QH15                                                                                         | 27/2023/QH15  |

## CƠ QUAN THỰC HIỆN

Sở Xây dựng, Đơn vị quản lý vận hành nhà ở

## YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

## KẾT QUẢ XỬ LÝ

Quyết định đối tượng được thuê nhà ở công vụ.

Mã: KQ.G17.000194

## TỪ KHÓA

## MÔ TẢ

